副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

第３準備書面

令和７年９月８日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

第１　被告村越の第４準備書面に対する認否

１　令和４年４月２日付Twitter投稿が市長の職務として行われたものであること

争う。

２　いわゆる「対抗言論」と本件投稿の適法性

争う。

３　結語

争う。

第２　被告市川市の第２準備書面に対する認否

１　原告の名誉権が侵害されていないこと

争う。

2　抗弁について

争う。

3　原告の名誉感情を侵害しないことについて

争う。

4　発言者が地方議会議員であることによる名誉毀損該当性の制限について

争う。

第３　原告の主張（被告村越の第４準備書面に対して）

１　本件投稿は職務行為として行われたものではないこと

（１）ア　本件投稿は、被告村越が自身のTwitter（現X）アカウント（以下「本件アカウント」という。）を用いて行ったものであるが、そもそも本件アカウントは、被告村越の私的アカウントに過ぎない。

市川市長就任前の平成２９年１１月２７日、市川市長選挙に向けて本八幡駅北口で街頭演説をした際の写真を「#市川市長選挙」というハッシュタグと共に上げており（**甲３２：被告村越によるTwitter（現X）上での私的投稿・１頁**）、同年１２月２日、飲食店である天下一品において飲食をした後であると推測される写真を「明日も来たい…。」という文言と共に上げている（**甲３２：被告村越によるTwitter（現X）上での私的投稿・２頁**）。

また、市川市長として職務を行っていた期間である令和４年３月２５日、次期市川市長選挙に向けた自らの宣材ポスターの写真を、「子育て、仕事、健康、暮らしと環境、夢と未来を守るために私にもう一度力をください」という文言と共に、「#市川市長選挙」というハッシュタグをつけて上げている（**甲３２：被告村越によるTwitter（現X）上での私的投稿・３頁**）。

イ　以上の使用状況に鑑みれば、被告村越は、

①市川市長に就任する以前には、市長選挙に向けた街頭演説や、飲食の写真などの私的投稿を行っており、

②市川市長という公職に就いている期間においても、次期市川市長選挙での自分への支持を呼び掛けるという私的投稿を続けていたのであって、

本件アカウントは、被告村越の私的アカウントであることが明らかである。

ウ　したがって、被告村越が本件アカウントを用いて行った本件投稿は、私人として行ったＳＮＳ上での投稿行為である。

（２）また、投稿内容自体をみても、市長としての公式活動とは無関係に、原告を名指しの上、「悪質なパワハラ」行為があった旨を断定的に指摘するものであり、行政行為とは到底評価できず、私的な攻撃的表現に他ならない。

（３）被告村越は、本件投稿が「条例制定の必要性を提起する」「市政運営にかかる問題提起」である旨主張するが、仮に市政に関連する一般的発言であったとしても、そのような発言が個人を名指しして人格攻撃に及ぶものであれば、私人としての不法行為責任を免れるものではない。

（４）以上の事実を総合すれば、本件投稿は、被告村越が私的アカウントを用いたうえで、私人として行ったＳＮＳ上の不法行為であり、国家賠償法上の責任とは切り離して、民法７０９条に基づく個人責任が成立する。

２　本件投稿が名誉毀損および名誉感情侵害に該当すること

（１）本件投稿は、「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラ」と断定しているため、原告による市川市職員に対するパワハラ行為があったという具体的事実を前提にしている。

そのため、当該行為は存在しない本件においては、虚偽の事実摘示によって原告の社会的評価を著しく低下させる表現である。

（２）また本件投稿は、原告の市川市議会議員としての職務態度や人格を著しく貶めるものであり、侮辱的かつ屈辱的表現に該当し、名誉感情も侵害している。

（３）このような本件投稿について、被告村越は、対抗言論が機能していたにもかかわらず、原告は本件投稿に限ってのみ、自ら敢えて反論を行わなかった旨主張する。

しかし、被告村越による「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」（甲６）が令和３年８月３０日に公開されて以降、原告は自らがパワハラ行為を行っていないことに関して、議会質問等を通じて、幾度にも渡り説明を重ねる事態に追い込まれた。

その際には、被告村越らが問題としている行為が不明であったことから、詳細についての釈明を求めたにもかかわらず、いつ、どこで、誰に対する、どのような行為がパワハラ行為であると評価されたのかについて、一切判明しないままであった。

そのようななかで、被告村越は、令和４年４月２日、私的アカウントである本件アカウントを用いたうえで、突如として、私的投稿として原告の社会的評価を低下させる内容の本件投稿を行った。

以上のような経緯からすれば、前提となる事実関係について一切詳細が判明しない原告にとって、対抗言論により反論することは不可能だったのであって、本件投稿に限ってのみ、自ら敢えて反論を行わなかったという旨の被告村越の反論は失当である。

３　結語

被告村越は、裁判所からの指摘があったにもかかわらず、最高裁判例が示した判断基準等に基づかず、独自の見解を展開している状況である。

原告としては、現状提出されている被告村越の主張に対して上記反論を行ったが、被告村越におかれては、原告が主張する権利侵害行為に対し、どの要件に対する、いかなる反論であるかを改めて検討したうえで、整理して主張されたい。

第４　原告の主張（被告市川市に対する請求原因の補足）

１　名誉権侵害について

（１）「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」と題する文書

（ア）被告市川市は、令和３年８月３０日、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」（甲６）と題する書面を公文書として一般に公開した。かかる文書においては、以下の内容が記載されている。

越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて

令和３年３月に全職員対象のアンケート調査を実施した

同年４月にパワハラに関するアンケート調査を改めて実施した

越川市川市議会議員からの明らかにパワハラと認められる以下のような回答が複数ありました

・答弁調整や資料要求時に威圧的、高圧的な言動がある

・調整途中の資料提出を強要する

・意に沿わない答弁や資料に怒りをあらわにする

・度重なる無視、睨みつける

・脅迫ともとれる発言をする

・説明や答弁に対して執拗に否定的な質問を繰り返す

・答弁調整に応じない

・質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す

議員の立場の優位性を背景にした上記のとおりのパワハラにより、歪んだ関係が生まれています

精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります

（イ）そして、これらの記載から以下の事実が適示されることとなる。

・被告市川市が、令和３年３月に全職員対象のアンケート調査を実施し、同年４月にパワハラに関するアンケート調査を改めて実施したこと

・かかるアンケートにおいて、原告が明らかにパワハラを行っていると評価できる回答が複数あったこと

・回答においては、上記列挙した事実が記載されていたこと

・原告が議員の立場の優位性を背景として、上記列挙した行為を市川市職員に対して行ったこと

・かかる行為はパワハラにあたること

・原告のパワハラ行為により、精神的な苦痛を受け退職した職員がいたこと

（ウ）かかる文書の公開により、原告の社会的評価が低下しており、名誉権が侵害されている（甲３３：被告市川市による名誉毀損行為一覧表２）。

（２）そして、訴えの変更申立書４頁ないし１０頁に記載した名誉権侵害について、適示される事実および名誉毀損となる理由については、いずれも甲３３（被告市川市による名誉毀損行為一覧表２）記載のとおりである。

第５　原告の主張（被告市川市の第２準備書面に対して）

１　社会的評価の低下について

ア　被告市川市は、市議会議員の社会的評価の低下があったか否かについては、選挙の結果と得票数によって判断される（被告市川市第２準備書面・４頁）という考えのもと、被告市川市による名誉毀損行為の後に行われた市川市議会議員選挙において、原告は得票数が多かったことから、社会的評価は低下しておらず、むしろ向上している旨を縷々主張している（被告市川市第２準備書面・４～５頁）。

イ　しかし、原告は、市川市職員に対してパワハラ行為を行っていないことを議会において主張し続け、被告らに対して、パワハラ行為があったと認定する根拠を開示するよう求めた（甲３：１２月定例会（令和３年１２月１３日））。

その結果、令和４年６月２１日における６月定例会において、被告市川市における総務部長であった訴外植草が、被告市川市としてパワハラ行為を認定するに足りる根拠はなかったことを認めるに至った（甲４：６月定例会（令和４年６月２１

日）・４頁）。

令和５年２月１５日には、被告市川市は、令和３年８月３０日付の被告村越による『越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(市川第 20210827-0008号)』と題する公文書（甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ））および同年９月２日における原告によるパワーハラスメントの主な内容についての資料（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）といった公文書を撤回する方針を明らかにした（甲８：各派代表者会議（令和５年２月１５日）、甲９：公文書撤回に関するマスコミ報道）。

このように、令和５年４月の選挙に行われた市川市議会議員選挙において、原告が得票数を多く獲得できたのは、被告村越らによる言われなきパワハラ行為に関する追及に対して、原告が自ら時間と労力をかけて潔白を証明してきたことの結果であって、そのようなことがなければ、著しい社会的評価の低下によって、選挙において落選していた可能性が十分にあったといえる。

ウ　また、地方公共団体である被告市川市が、原告は市川市職員に対してパワハラ行為を行っていた旨の事実を公表すれば、一般市民としては、被告市川市において適正な手続きを経たうえで、正式にパワハラ行為があったと認定されたと考えるのが通常である。

エ　したがって、公表された時点で、原告の市川市議会議員としての社会的評価は低下するのであって、その後の選挙によって得票数が多かったことを理由として、社会的評価は低下していないとする被告市川市の主張は、何ら合理性を有しない。

２　名誉毀損行為がいずれも原告の社会的評価に関わる内容であること

被告市川市は、原告の主張する名誉毀損行為は、原告の人格の核心的価値一般に関する事実の適示又は意見ないし論評の表明ではなく、市議会議員としての職務行為に関連する事実の適示又は意見ないし論評の表明評価であって、消極的評価に直結するものとは断定することはできない旨主張する（被告市川市第２準備書面・

３、４頁）。

しかし、被告市川市による名誉毀損行為をみると、「脅迫」「恫喝」など犯罪行為およびそれに類する重大な評価が含まれている。そのため、「威圧的で暴力的な人物」「人権侵害を行う人物」といった否定的な人格像の形成に繋がるものであって、市議会議員として誠実に職務を行っている原告にとっては、社会的評価に重大な影響を及ぼすことは明らかである。

なお、後述するように、令和４年６月２１日において、当時副市長であった訴外大津は、

「先ほども総務部長が御答弁申し上げたとおり、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」

と発言している（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））・４頁）のであって、被告市川市は、そもそも事実として存在していないことを公表していた。

したがって、原告の社会的評価を低下させることが明らかであるから、かかる被告市川市の主張は何ら合理性を有しない。

３　適示事実及び意見論評の前提事実について

（１）被告市川市は第２準備書面６～８頁において、被告市川市による名誉毀損行為について、それぞれ適示事実および前提事実を記載している。

しかし、これらはあくまでも被告市川市独自の見解であって、本訴訟において名誉毀損を検討するにあたっては、甲３３（被告市川市による名誉毀損行為一覧表２）に記載する内容をもとに検討するべきである。

そのため、被告市川市の見解をもとにした適示事実についての真実性および真実相当性の主張については、一部争点が拡散した内容になっているが、念のため以下

反論を行う。

（２）本件事実①及び本件事実②について

ア（ア）被告市川市は、９名の市職員から実名により、原告からパワハラ行為を受けた旨の申告があったことは真実である旨主張している（**被告市川市第２準備書面・８頁**）。

（イ）しかし、令和４年６月定例会（令和４年６月２１日）において、訴外植草総務部長は、

「令和３年３月の調査ではパワーハラスメントがあるとの回答の割合が増加しておりましたことから、より詳細な実態の把握を目的として、同月にパワーハラスメントに特化したアンケートを改めて実施をいたしました。」

「ただし、このアンケートでは、定例会における越川議員からの市政運営に関する厳しい質問や追及に関連して、越川議員と職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたものであります。」

「その結果、自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ、この申告に基づき、越川議員のパワーハラスメントを断定し、令和３年８月２４日の記者会見において公表するとともに、同年８月３０日付の申入書により、市川市議会議長に対して厳格な調査と厳正な対処を求めたものであります。」

と発言している（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日）・１頁**）。さらに、

「令和３年４月のパワーハラスメントに特化したアンケート調査におきましては、理事者側から申告を求められた職員より、まず、答弁調整に応じてもらえなかった、答弁調整を求めても無視をされた、意に沿わない資料に対して怒りをあらわにされた、資料の誤記について高圧的に注意をされた、説明をしても威圧的な口調で話し、こちらの話を聞いてもらえないなどの申告がございました。」

「６月定例会でも御答弁をいたしましたとおり、これらの申告は自発的ではない形

ではありましたが、越川議員の市政運営に対する厳しい追及姿勢から見て、このような言動はあったのだと思いました。」と発言している（甲５：９月定例会（令和４年９月２２日・４頁）。

（ウ）したがって、被告市川市は、原告のみを狙い撃ちしたうえで、原告と職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求め、自発的ではない形で、９名の職員から申告をするように仕向けた。

そして、被告市川市は、かかる申告のみに基づき、原告によるパワハラ行為を断定的に認定するに至った。

（エ）そして、後述するように、その内容をみると、日時、場所、態様といった詳細が全く不明であり、およそパワハラ行為があったと認定することは困難な内容が記載されているに過ぎない。

（オ）また、被告村越は、令和３年９月２日における各派代表者会議において、

「パワハラ被害を受けている職員に関しては、きちんとした証言をする準備があるので、しっかり議会として現状を認識していただき、議会の権能を発揮いただいて、法的根拠のある格好で調査をしていただき、当該議員に対して厳正な処分を求めるものである」

「他の地方議会におけるパワハラ事案を調べた…いずれも百条委員会が設置されて、パワハラが認定された場合は当該議員が辞職や選挙に出ないなど自ら出処進退を選ばれたりと、いずれも非常に厳しい状況がそれぞれの議会で出てきていることを議員各位におかれては十分理解いただき…理事者としては、とても看過できる状況にない」

と発言している（甲１３：各派代表者会議記録（９月２日）・１、２頁）。

このような被告村越の発言からすれば、被告村越を含む「理事者」という市の幹部らが、原告の社会的評価を低下させ、議員辞職に追い込むために、作為的なアンケート結果の作成を指示していたと考えざるを得ない。

（カ）以上を踏まえれば、被告市川市は、原告の社会的評価を低下させ、議員辞職に追い込むことを目的として、原告のみを狙い撃ちにして、自発的ではない形で、９名の職員に対して、原告の行為をパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたと考えられる。それによって、被告市川市は、９名の職員からのアンケートを取得しているが、その内容はおよそパワーハラスメントを受けたとも読めない内容である。

（キ）したがって、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があったことは真実であるという主張は、職員が自発的に提出したアンケートではない以上、真実性および真実相当性ともに認められない。

イ（ア）被告市川市は、アンケートの記載内容には原告から受けたパワーハラスメントについて、いつ、どこで、どのような行為を受けたかが具体的に記載されていることから、自身の体験に基づき自ら申告をしたものであって、その内容に偽りはない旨主張している（被告市川市第２準備書面・８、９頁）。

（イ）しかし、前述したとおり、そもそもこれらのアンケートは、被告市川市における理事者たちが、原告のみを狙い撃ちにして、自発的ではない形で、９名の職員に対して、原告の行為をパワーハラスメントとして申告するよう求めたものである。

（ウ）また、その記載内容をみると、具体的な日時と態様が不明なものばかりであり、原告によるパワハラ行為を認定できるものは一切存在していない。以下、各アンケートごとに詳述する。

（エ）乙Ａ４の１（以下、段落先頭に１字分空いているものを１段落として記載する。）

第１～２段落記載部分について、「高圧的に要求」された旨記載されているが、そもそも具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できない。なお、原告が申告者に対して資料を「高圧的に要求」した事実は一切ない。

第３～５段落記載部分について、「あなたのとこで…ないはずがないでしょ。」

「議員が…知ってるでしょ。」という発言について、上記と同様、そもそも具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できない。なお、「資料の提出を強要されました」とのことだが、原告は申告者に対して資料の提出を強要した事実はない。

第６段落記載部分について、「資料を奪い取るように」と記載されているが、上記と同様、そもそも具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できない。なお、原告が申告者から資料を奪い取った事実はない。

以上のとおり、本アンケートは、そもそも原告による行為を何ら特定できていないものであり、上記に記載していない部分については、申告者の心情の吐露であり、原告が反論すべきものではない。したがって、本アンケートによって、原告によるパワハラ行為を認定できない。

（オ）乙Ａ４の２（以下、段落先頭に１字分空いているものを１段落として記載する。）

第１～４段落記載部分について、そもそも具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できない。

第５段落記載部分について、「時間外、土日祝日を問わず…執務室外に呼び出され」と記載されているが、具体的な日時が不明であり、事実確認できない。

なお、申告者が「時間外、土日祝日」に出勤している際にたまたま遭遇した場合や電話で応答があった場合にやり取りしたことはあるが、そもそも原告の一方的な要求によって申告者らを「時間外、土日祝日を問わず」呼び出した事実はない。

また、「執務室外に呼び出され」とのことであるが、当時、議員が執務室内に立ち入ることは禁じられていたため、議員が職員と面会する際には、職員が執務室外にて応じることとなり、原告が本人の意に反して「執務室外に呼び出した」事実はない。

以上のとおり、本アンケートは、そもそも原告による行為を何ら特定できていないものであり、上記に記載していない部分については、申告者の心情の吐露であり、原告が反論すべきものではない。したがって、本アンケートによっても、原告

によるパワハラ行為を認定できない。

（カ）乙Ａ４の３（以下、段落先頭に１字分空いているものを１段落として記載する。）

第１～７段落記載部分について、そもそも具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できない。なお、第７段落において、「脅すような発言」があった旨記載されているが、原告は「脅すような発言」を一切していない。

その他の記載部分についても、具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できるものではなく、また申告者の心情の吐露については、原告が反論すべきものではない。したがって、本アンケートによっても、原告によるパワハラ行為を認定できない。

（キ）乙Ａ４の４

第１段落９行目において、「越川議員が高圧的だった」との記載がされているが、具体的な日時と態様が不明であり事実確認できない。なお、原告は、防災行政無線の資料の訂正に関して、申告者に対して高圧的に交渉した事実はない。

その他の記載部分についても、具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できるものではなく、また申告者の心情の吐露については、原告が反論すべきものではない。したがって、本アンケートによっても、原告によるパワハラ行為を認定できない。

（ク）乙Ａ４の５

「対応内容」において、「答弁調整に応じてもらえない」と記載されているが、そもそも具体的な日時や態様が不明であり、事実確認できない。仮に「答弁調整に応じてもらえない」ことが事実であったとしても、なぜそのような事実がパワハラ行為に該当するのか、全く不明である。

なお、「原因」において、原告が「質問後に挨拶に来なかったことを理由に憤慨をしている」旨が記載されているが、そのような事実は一切ない。

その他の記載部分についても、具体的な日時と態様が不明であり、事実確認でき

るものではない。したがって、本アンケートによっても、原告によるパワハラ行為を認定できない。

（ケ）乙Ａ４の６

財政部長の記載部分について、「無視をする対応をされている」とのことだが、具体的な日時や態様が不明であり事実確認できない。

契約課長の記載部分について、いずれも具体的な日時や態様が不明であり事実確認できず、申告者の心情の吐露については、原告が反論すべきものではない。

その他いずれの記載部分についても、具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できるものではない。したがって、本アンケートによっても、原告によるパワハラ行為を認定できない。

（コ）乙Ａ４の７

第２段落３行目において、「時には３時間程度は拘束され」た旨が記載されているが、具体的な日時や態様が不明であり事実確認できない。なお、そもそも原告が申告者を３時間程度拘束した事実はない。

第４段落１行目において、「足元から頭へ視線を流しながらにらみつけ」た旨が記載されているが、具体的な日時や態様が不明であり事実確認できない。なお、そもそも原告が申告者を「足元から頭へ視線を流しながら睨みつけた」事実はない。

その他の記載部分についても、具体的な日時と態様が不明であり、事実確認できるものではなく、また申告者の心情の吐露については、原告が反論すべきものではない。したがって、本アンケートによっても、原告によるパワハラ行為を認定できない。

（サ）乙Ａ４の８

「強い言葉を浴びせられ、一方的に電話を切られた」「脅しともとれるような内容のことばを並べこちらを威圧する」と記載されているが、そもそも具体的な日時や態様が不明であり事実確認できない。

その他の記載部分についても、具体的な日時と態様が不明であり、事実確認でき

ない。したがって、本アンケートによっても、原告によるパワハラ行為を認定できない。

（シ）小括

以上より、いずれのアンケート結果によっても、原告によるパワハラ行為を認定できるものではなく、真実性および真実相当性ともに認められない。

なお、当該アンケートの実施は令和３年３月頃であり、平成３１年３月には同様のアンケートが実施されていた。平成３１年３月以前には職員から「原告からパワハラを受けた」との申告はない（甲１４：９月定例会（令和３年９月７日）・２、３頁）ため、令和元年以前の出来事が数年後にパワハラ事案として一斉に申告されるのは、答弁にあった通り、「理事者が求めた」からに他ならない。

（３）本件事実③について

ア　被告市川市は、原告の行為により精神的な苦痛を受け、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員がいる事実について、重要な部分は、これらの職員が実際に存在していたかどうかではなく、そのような職員がいてもおかしくないほどの原告の市職員に対するパワハラ行為があったとする市職員からの申告があったことであるという旨主張している（被告市川市第２準備書面・９頁）。

イ　しかし、令和４年６月２１日、６月定例会において、原告は議会において、「令和３年８月３０月付の議長宛て申入書や、同年９月２日の各派代表者会議に配付された文書には、私のパワーハラスメントによって退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もいると記載されております。また、先ほどの御答弁では、申告内容は職員の言葉で述べられているとのことでしたが、申告した職員は本当に私のパワーハラスメントが原因で休職した、退職した、あるいは病気を患い薬の服用を余儀なくされているなどと記載していたのでしょうか。」と質問をした。

それに対して、訴外植草総務部長は、

「そのような申告はございませんでした。また、そのような職員がいたことは承知をしておりません。」と発言しており（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））・４頁**）、実際にアンケートにもそのような記載は一切ない（**乙Ａ４の１ないし８参照**）。

また、同日、当時副市長であった訴外大津も、

「先ほども総務部長が御答弁申し上げたとおり、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」と発言している（**甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））・４頁**）。

ウ　さらに、原告は、同年９月２２日、９月定例会において、

「この内容を素直に読みますと、私によるパワハラの行為によって退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧の薬を服用している職員は確実に存在する、確実に存在するのだけれど確認が不十分だったと読み取れるのですが、職員から私のパワハラ行為によって退職した、病気休暇を取得した、不眠や高血圧の薬の服用を余儀なくされているなどといった申告はあったのでしょうか。また、たとえ申告がなかったとしても、総務部としてそのような職員の存在を把握されているのでしょうか、御説明ください。」

と質問したところ、訴外植草総務部長は

「そのような申告はございませんでした。また、そのような職員がいたことは承知をしてございません。」と回答している（**甲５：６月定例会（令和４年９月２２日）・３頁**）。

エ　以上のとおり、そもそも原告の行為により精神的な苦痛を受け、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員がいると

いう事実は虚偽であって、真実性および真実相当性ともに認められない。

オ　なお、被告市川市は、重要な部分は、これらの職員が実際に存在していたかどうかではなく、そのような職員がいてもおかしくないほどの原告の市職員に対するパワハラ行為があったとする市職員からの申告があったことであるという主張をしている。

かかる主張は、被告市川市が主張する独自の見解であり、原告としては、上記イないしエにおける反論で十分であると考えているが、念のため、かかる被告市川市の主張に対しても反論する。

カ　まず、仮に市議会議員から市職員に対するパワハラ行為があった場合、一般人を基準とすれば、かかるパワハラ行為について、どれほどの悪質性があったのかについては、重要な関心事項となる。

そのため、パワハラ行為が実際に存在し、その結果として、市職員が退職し、病気休暇を取得し、薬を服用しているという事実が実際にあったのであれば、かかる事実が実際に存在していたことが、パワハラ行為の悪質性を基礎づけるものとして重要な事実である。

以上を踏まえれば、「実際に存在していたかどうかではなく…いてもおかしくないほどの…パワハラ行為があったとする市職員からの申告があったこと」が重要部分であるとする被告市川市の主張は、被告市川市によるパワハラ行為の有無に関する事実調査の懈怠および確認の不適切性を無視した主張であり、何ら合理性が認められない。

（４）本件事実④について

ア　被告市川市は、訴外大津の発言について虚偽があるとは認められない旨主張している（被告市川市第２準備書面・１０頁）。

イ　しかし、原告は、令和４年９月２２日、９月定例会において

「大津氏が総務部長時代に私からパワハラ被害を受けたと主張していることにつ

き、議場の答弁以外に公式に申告があり、総務部において何らかの資料が作成され保持されている、あるいは総務部長退任に当たって、後任の総務部長に対して何らかの引継ぎはあったのでしょうか。」と質問したところ、訴外植草総務部長は、

「パワーハラスメントを受けたとの申告はございませんでした。したがいまして、そういった資料もございません。また、私が総務部長の職を引き継ぐ際、引継ぎ事項の中にそのような内容はございませんでした。」と発言している（甲５：９月定例会（令和４年９月２２日））・５頁）。

このように、被告市川市において、訴外大津が原告からパワハラ行為を受けたことについて何らかの資料が存在していることはない。

また、原告は、訴外大津に対して、恫喝めいた口調で詰問したことはなく、パワハラ行為は一切行っていない。

したがって、訴外大津に対するパワハラ行為の真実性及び真実相当性ともに認められない。

（５）本件事実⑤について

ア　原告が市川市議会定例会で発言したことは確かであるが、かかる発言は、被告村越が

「私から職員に対して、ひどいパワハラの事案があるから声を上げなさいと、どこかに出て証言をしなさいと、そういうことを指示しているわけでは全くありません。原因があって結果があるわけです。何が原因になっているのか、そのことをよくお考えになったほうがいいんじゃないでしょうか。ひどい職員いじめ、嫌がらせ、そういったものが現象としてあって、それに対する告発、申出があったことからこの話はスタートしているわけです。ですから、私から職員に対して何か申し出てくれとか、問題にしたいからどこかに出てきてくれとか、そんなことを一度たりとも頼んだことはありません。」

「もう１回申し上げます。原因があって結果があるわけです。何が原因になっているのか、御自身でよくお考えになったほうがいいんじゃないでしょうか。」
と発言したことに対して、原告が
「私は、市長が申し出てくれと言ったなどと一言も発言していないのに、その点を否定される点が非常に違和感を覚えました。」
「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか。あなたに心残りはないのでしょうか。次の選挙に出て、必ず職員は俺が守ってみせると、ここで２期目の出馬の意思表示をしてください。」
と発言したものである（甲１４：９月定例会（令和３年９月７日）・７頁）

イ　したがって、原告は、被告村越に対して、次期市長選挙に立候補するかに関して質問したに過ぎないものであって、原告によるパワハラ行為の真実性および真実相当性との関係では、何ら関連性を有しない。

ウ　なお、被告市川市が認めているように、そもそも被告村越を含めた理事者の求めに応じて、自発的ではない形で、９名の職員から原告のパワハラ行為の申告をするように仕向けたのであって（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））、被告村越による「私から職員に対して、ひどいパワハラの事案があるから声を上げなさいと、どこかに出て証言をしなさいと、そういうことを指示しているわけでは全くありません。」という上記発言は虚偽であることが明らかである。

（６）小括

以上のとおり、被告市川市は、名誉権侵害に対する抗弁として、真実性および真実相当性について何ら立証できていない。

３　名誉感情侵害について

被告市川市は、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であるとは評価できないという結論のみ記載しているが、なぜそのように評価できないのか何ら主張していない。

原告の市川市職員に対するパワハラ行為というのは事実に基づかないばかりか、記者会見や議会といった公共性の高い場において、原告の行為により精神的な苦痛を受け、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員がいるといった事実の捏造まで行っているのであって、これらは、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。

したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることは明らかである。

4　発言者が地方議会議員であることによる制限について

そもそも被告市川市が主張する裁判例は、国会議員の国会での発言についての裁判例であって、本件に直接適用できるものではない。

そのため、原告において、被告市川市が主張する裁判例を前提とした特段の事情の主張立証責任はない。

なお、仮に本裁判例のような基準が適用されるとしても、訴外松井は、原告はそのような発言をしていないにもかかわらず、原告の発言を生命・身体に対する害悪の告知を意味する「脅迫」と表現したり、原告のことを「加害議員」と表現したりしている。

また、訴外荒木は、原告はそのような発言をしていないにもかかわらず、原告の発言を「職員に対する脅迫めいた発言」「副市長への脅迫めいた質問」と表現している。

これらの発言は、原告が市川市職員や副市長に対して生命・身体に対する害悪の告知を行ったかのような発言を、あえて一般公開されている議会で行っていること

から、付与された権限の趣旨に明らかに背いて、議会での発言権を行使したものである。

したがって、国賠法上の違法性が認められる特段の事情があったといえるのであって、被告市川市による主張は認められない。

第５　求釈明

以上のとおり、被告村越および被告市川市いずれもその主張に不明確な点が多数存在している。そのため、

１　被告村越におかれては、今後法的主張をするにあたっては、原告が主張する権利侵害行為に対し、最高裁判例が示した判断基準等に基づき、どの要件に対する、いかなる反論であるかを検討したうえで、整理して主張されたい。

２（１）被告市川市は、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」において、「**・質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す**」という回答があった旨記載している（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）**）。

しかし、被告市川市が提出した職員によるアンケート（**乙Ａ４の１ないし８**）において、かかる回答は何ら記載されておらず、認定根拠となった資料が不明である。そのため、かかる回答の認定根拠資料を提出されたい。

（２）被告市川市は、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」において、「精神的な苦痛を受け、**退職した職員**も見られる状態にあります」と記載し（**甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）**）、「越川市議によるパワーハスメントの主な内容」と題する書面においても、「当事者の中には、退職した職員…もおります」と記載している（**甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容**）。

そのため、①原告によるパワハラ行為により、退職した職員がいたのは事実であ

るか、仮に事実である場合、②誰が（複数いる場合には、複数名の氏名を回答されたい。）③いつ退職するに至ったのかを回答されたい。

また、パワーハラスメントを原因とした退職である場合、④いつ⑤どこで⑥誰に対して⑦どのように行った原告の行為が原因となったのかについて回答されたい。

さらに、パワハラ行為による退職を認定する場合、原告の行為との因果関係が問題となるから、⑧いつ⑨誰が⑩どのような方法で原告の行為との因果関係を認定したのか回答のうえ、⑪認定根拠となった医師の診断書の写しを提出されたい。

加えて、⑫退職にあたっての面談があった場合には、当該面談記録についても提出されたい。

（３）被告市川市は、「越川市議によるパワーハスメントの主な内容」と題する書面において、「当事者の中には…病気休暇を取得した職員…もおります」と記載している（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）。

そのため、①原告によるパワハラ行為により、病気休暇を取得した職員がいたのは事実であるか、仮に事実である場合、②誰が（複数いる場合には、複数名の氏名を回答されたい。）③いつからいつまでの期間について病気休暇を取得するに至ったのかを回答されたい。

また、パワーハラスメントを原因とした病気休暇の取得である場合、④いつ⑤どこで⑥誰に対して⑦どのように行った原告の行為が原因となったのかについて回答されたい。

さらに、パワハラ行為による病気休暇の取得を認定する場合、原告の行為との因果関係が問題となるから、⑧いつ⑨誰が⑩どのような方法で原告の行為との因果関係を認定したのかついて回答のうえ⑪認定根拠となった医師の診断書の写し、労災認定の検討書類を提出されたい。

加えて、⑫病気休暇の取得にあたっての相談があった場合、当該相談記録についても提出されたい。

（４）被告市川市は、「越川市議によるパワーハスメントの主な内容」と題する書面

において、「当事者の中には…不眠…の薬を服用している職員もおります」と記載している（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）。

そのため、①原告によるパワハラ行為により、不眠の薬を服用した職員がいたのは事実であるか、仮に事実である場合、②誰が（複数いる場合には、複数名の氏名を回答されたい。）③いつ不眠の薬を服用するに至ったのかを回答されたい。

また、パワーハラスメントを原因として不眠の薬を服用するようになった場合、④いつ⑤どこで⑥誰に対して⑦どのように行った原告の行為が原因となったのかについて回答されたい。

さらに、パワハラ行為による不眠の薬を服用を認定する場合、原告の行為との因果関係が問題となるから、⑧いつ⑨誰が⑩どのような方法で原告の行為との因果関係を認定したのか回答のうえ、⑪認定根拠となった医師の診断書の写しを提出されたい。

加えて、⑫不眠の薬を服用していることに関する相談があった場合には、当該相談記録についても提出されたい。

（５）被告市川市は、「越川市議によるパワーハスメントの主な内容」と題する書面において、「当事者の中には…高血圧などの薬を服用している職員もおります」と記載している（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）。

そのため、①原告によるパワハラ行為により、高血圧の薬を服用した職員がいたのは事実であるか、②「など」というのは、他にどのような薬を服用している職員がいたのか、仮に事実である場合、③誰が（複数いる場合には、複数名の氏名を回答されたい。）④どのような薬を服用するに至ったのかを回答されたい。

また、パワーハラスメントを原因として高血圧などの薬を服用するようになった場合、④いつ⑤どこで⑥誰に対して⑦どのように行った原告の行為が原因となったのかについて回答されたい。

さらに、パワハラ行為による高血圧などの薬を服用を認定する場合、原告の行為との因果関係が問題となるから、⑧いつ⑨誰が⑩どのような方法で原告の行為との

因果関係を認定したのか回答のうえ、⑪認定根拠となった医師の診断書の写しを提出されたい。

加えて、⑫高血圧などの薬を服用していることに関する相談があった場合には、当該相談記録についても提出されたい。

（６）被告市川市は、本訴訟において、９名の職員によるアンケート結果（乙Ａ４の１ないし８）から原告によるパワハラ行為を認定できる旨主張しているが、具体的に原告のどのような行為をパワハラ行為と認定したのかについて、主張が不明確である。そのため、

ア　原告の①いつ②どこで③誰に対する④どのような態様で行われた行為について⑤何を根拠として（例として、アンケート、音声など）⑥どのような機関または人物（例として、市川市内の具体的機関名、被告村越といった具体的名称を記載されたい。）により、原告の行為に関する事実を認定し、

イ　かかる事実について、①いつ②どのようなプロセスを経て③どのような判断基準を用いて④どのような機関または人物（例として、市川市内の具体的機関名、被告村越といった具体的名称を記載されたい。）によりパワハラ行為と評価されたのかについて、詳細に主張されたい。

ウ　また、原告によるパワハラ行為を認定するにあたって、

①裏付け根拠となった音声データ

②裏付け根拠となった動画データ

③パワハラ認定に至る聞き取り調査記録

④パワハラ認定に至る会議議事録

⑤パワハラ認定に至る弁護士との面談記録・意見書等

⑥内部通報制度の利用

⑦健康経営担当室への相談記録

⑧行政対象暴力担当室への相談記録

といった証拠があるか、そしてかかる証拠に基づいてパワハラ行為に該当する事実

や評価を行ったか否かについても、回答されたい。仮にこれらの記録が存在する場合には、証拠として提出されたい。

（7）被告市川市は、「理事者」によって９名の職員に対してパワーハラスメントとして申告するよう求めた旨説明しており（甲４：６月定例会（令和４年６月２１日））、「理事者」には被告村越、訴外笠原、訴外大津といった人物が含まれることを認めている（甲５（９月定例会（令和４年９月２２日））。

もっとも、「理事者」という組織については、その実態が明らかでなく、９名の職員によるアンケートを取得するに至った実態を把握するためには、その詳細を明らかにする必要がある。

そのため、「理事者」という組織は、①何を目的とした組織であって②該当する人物は具体的に誰であったのか③本件について具体的にどのように関わったのか、どのような行為をしたのかについて、詳細を説明されたい。

以上